



בית משפט השלום לתעבורה בירושלים

23 פברואר 2026

תת"ע 25-05-4454 מדינת ישראל נ' דבש

דו"ח תעבורה 61250140821

לפני כבוד השופט ניר נחשון

מדינת ישראל

המאשימה

-נגד-

עימאד דבש ת"ז 080069776

הנאשם

נוכחים

עו"ד רפי ליאון – ב"כ המאשימה
בהעדר הנאשם

פרוטוקול

בית משפט מקריא את הכרעת הדין.

הכרעת דין

1. נגד הנאשם הוגש כתב אישום המייחס לו כי ביום 26.2.25 בשעה 11:55 שימש כמורה נהיגה ברכב מסוג "מזדה" מ.ר. 61123001 ובשעת הוראת הנהיגה השתמש בטלפון נייד שלא באמצעות דיבורית, בניגוד לסעיף 16 (ב) לפקודת התעבורה, תשכ"א-1961.
2. ביום 27.5.25, בתשובתו לאישום, כפר הנאשם במיוחס לו. הנאשם התייחס בתשובתו להוראת סעיף 16 ב לפקודת התעבורה העוסקת באיסור שימוש בטלפון נייד במהלך הוראת נהיגה להבדיל מאחזות טלפון נייד. לדבריו, בעת האירוע הוא עסק בהוראת נהיגה לתלמיד בשם אדל אל ווחש. בעקבות אירוע טרגי שהתרחש בעיר מגוריו של התלמיד, משפחתו של התלמיד דאגו לשלמו וניסו להשיגו טלפונית ואולם הדבר נמנע ממנו בשל היותו בעיצומו של שיעור נהיגה. לדבריו, דאגת המשפחה גברה עת שלא יכל ליצור עימה קשר. המשפחה ניסו מספר רב של פעמים ליצור עימו קשר טלפוני עימו ובעת שהרכב עמד בצומת תוך ציות למופע אור אדום שדלק ברמזור ברמת דניה התלמיד זרק לעבר הנאשם את הטלפון שלו על רגליו וביקש כי יענה לאביו על מנת להרגיעו. הנאשם אחז בטלפון הנייד ומסרו לתלמידה שישבה במושב האחורי של הרכב וביקש ממנה שתפתח דיבורית. לטענת הנאשם הוא לא עשה שימוש בטלפון הנייד אלא פעל למסור אותו לתלמידה.



בית משפט השלום לתעבורה בירושלים

23 פברואר 2026

תת"ע 25-05-4454 מדינת ישראל נ' דבש

פרשת התביעה:

3. בפניי העידה השוטרת האוכפת רס"מ ליטל בן יאיר, באמצעות העדה הוגש דו"ח הזמנה לדין (ת/1). מזכר נלווה (ת/2). דיסק בו סרטוני מצלמת גוף (ת/3). לדבריה, בעת משמרת אכיפת תנועה כאשר עמדה עם ניידת מונעת ברחוב שרת מס' 7 בירושלים – הבחינה ברכב הנאשם כשהוא יורד מכיוון כללי שכונת "בית וגן" צומת הכוכב לכיוון "גולומב" משמאל לימין ממקום בו עמדה. העדה הבחינה בנאשם אוחז בטלפון בגובה הכתף, לא באוזן, עם פניו לטלפון. לדבריה, בתשאול שערכה לנאשם קיבלה שתי גרסאות. בהתחלה הוא טען כי התלמיד קיבל שיחת טלפון מאביו ושהוא ענה לו מהטלפון של התלמיד. הגרסה השנייה הייתה שאביו של התלמיד התקשר תחילה לבנו ולאחר שזה לא ענה לו הוא חייג לטלפון של עימאד (הנאשם).

4. השוטרת המתנדבת, גב' רוני צייגר העידה בפני. באמצעותה הוגש מזכר שערכה (ת/4). לדבריה, היא הבחינה במורה הנהיגה אוחז בטלפון בזמן נהיגה. המכשיר לא היה צמוד לאוזן אלא בגובה הכתף שזה בניגוד לחוק.

פרשת ההגנה:

5. הנאשם בחר להעיד במסגרת פרשת ההגנה. הנאשם חזר על גרסתו בעת כפירתו והוסיף כי לאחר שמסר את הטלפון לתלמידה שישבה במושב האחורי זו האחרונה הדליקה את הרמקול בטלפון הנייד והוא הספיק לדבר עם אביו של התלמיד. לדבריו הטלפון הנייד שלו היה מונח בתא הכפפות של הרכב. הנאשם אישר כי האירוע התרחש בעת הוראת נהיגה. הנאשם לא נתן מענה הולם לכך שלא דאג לזמן את התלמידה למתן עדות. הנאשם אישר כי הוא אחז בטלפון בעת הנסיעה והוראת נהיגה. לדבריו, אביו של התלמיד לא התקשר לטלפון שלו שכן אין היכרות ישירה ביניהם.

6. ע/ה- מר עדה אל וואחש – העיד בפני. לדבריו, הוא היה במהלך של שיעור נהיגה שניתן לו על ידי הנאשם וברכב ישבה תלמידה נוספת במושב האחורי. לאחר שהתחיל בנסיעה שמע שמישהו שעבד איתו נהרג. הטלפון הנייד של התלמיד צלצל כאשר התלמיד זיהה כי מדובר באביו וביקש מהנאשם שיענה לו. התלמיד אחז בטלפון וזרק אותו לעבר הנאשם. הנאשם אחז את הטלפון והעבירו לבחורה שישבה במושב האחורי.

דיון והכרעה:



בית משפט השלום לתעבורה בירושלים

23 פברואר 2026

תת"ע 25-05-4454 מדינת ישראל נ' דבש

7. המסגרת הנורמטיבית: הוראת תקנה 28 לתקנות התעבורה, התשכ"א – 1961 (להל-התקנות) קובעת:

"(א) נוהג רכב חייב להחזיק בידיו את ההגה או הכידון כל עוד הרכב בתנועה; אולם רשאי הוא להסיר יד אחת מן ההגה או הכידון אם עליו לעשות בה דבר להבטחת פעולתו התקינה של הרכב או לקיום כללי התנועה.
(ב) (1) בעת שהרכב בתנועה, הנוהג ברכב –

(א) לא יאחז בטלפון קבוע או נייד, ולא ישתמש בהם ברכב אלא באמצעות דיבורית;

(ב) לא ישלח או יקרא מסרון (s.m.s);

(2) בתקנת משנה זו –

"דיבורית" - התקן המאפשר שימוש בטלפון בלא אחיזה בו ובלבד שאם ההתקן מצוי בטלפון, הטלפון יונח ברכב באופן יציב המונע את נפילתו;
"טלפון" - מכשיר המיועד לתקשורת אשר קיימים בו לחצנים לחיוג."

בעניין שימוש בטלפון נייד על ידי מורה לנהיגה בזמן שיעור נהיגה קובע סעיף 16 (ב) לפקודת התעבורה:

(ב) מי שבידו רישיון להוראת נהיגה לא ישתמש, בשעת הוראת נהיגה, בטלפון קבוע או נייד, אלא באמצעות דיבורית; בסעיף זה –

"דיבורית" - התקן המאפשר שימוש בטלפון בלא אחיזה בו, ובלבד שאם ההתקן מצוי בטלפון, הטלפון יונח ברכב באופן יציב המונע את נפילתו;
"טלפון" - מכשיר המיועד לתקשורת שיש בו לחצנים לחיוג."

בהתאם לתקנה 28 לתקנות ישנם שני איסורים עצמאיים לגבי שימוש בטלפון נייד החלים על הנהג. האחד הוא איסור החזקת הטלפון הנייד ביד גם ללא שימוש בו דהיינו עצם ההחזקה בטלפון הינה אסורה שכן חובה על נהג לאחוז בהגה בשתי ידיו. השני הוא איסור שימוש בטלפון גם שהוא נמצא במתקן לצורך קריאת או כתיבה של מסרונים וזאת בכדי למנוע הסחת דעת של הנהג.

ברע"פ 10020/16 בן יוסף נ' מדינת ישראל, מיום 24.4.18, נקבע:



בית משפט השלום לתעבורה בירושלים

23 פברואר 2026

תת"ע 25-05-4454 מדינת ישראל נ' דבש

"בענייננו, נוסח התקנה ברור ביותר ולפיו, בעת שהרכב בתנועה, הנוהג בו "לא יאחז בטלפון קבוע או נייד, ולא ישתמש בהם". המדובר בשני איסורים נפרדים ועצמאיים, כאשר לצד כל פעולה אסורה (אחיזה ושימוש) מופיע מושא האיסור (הטלפון). שני האיסורים אינם שלובים זה בזה ואינם מותנים זה בקיומו של זה, היינו – קיים איסור לאחוז בטלפון אף מבלי להשתמש בו ... זאת ועוד, תקנה 28(ב) נועדה להוסיף על תקנה 28(א), שמטרתה להבטיח את החזקת ההגה או הכידון בשתי ידיים. תקנה 28(א) מאפשרת כאמור הסרת יד אחת מן ההגה או הכידון ככל שהדבר דרוש לצורך הבטחת פעולתו התקינה של הרכב, או לקיום כללי התנועה. לעומת זאת, תקנה 28(ב) מוסיפה איסור על תקנה 28(א) וקובעת כי בשום מקרה אין לאחוז בטלפון או להשתמש בו ללא דיבורית.

מסקנה זו אף מתחזקת ביתר שאת בבחינת תכלית התקנה, שכן אין ספק כי שני האיסורים נועדו למנוע את הפניית תשומת הלב מן הנהיגה וזאת הן בדרך של אחיזה הטלפון בעת הנהיגה והן בדרך של שימוש פעיל בו (וראו לעניין זה גם בפסיקת בתי המשפט המחוזיים: עפ"ת(חיפה) 6936-04-13 יהוד נ' מדינת ישראל [פורסם בנבו] (28.6.2013); תת"ע(ת"א) 3027-02-12 מדינת ישראל נ' אלוני [פורסם בנבו] (18.4.2013)). זאת, מאחר שאין ספק בכך שהן האחיזה והן השימוש בטלפון בעת הנהיגה פוגעים באופן ממשי ביכולתו של הנהג לנהוג באופן בטוח ומסכנים בכך את סביבתו, את עצמו ואת יתר משתמשי הדרך."

מה הדין לגבי שימוש בטלפון על ידי מורה לנהיגה בזמן שיעור נהיגה

סעיף 16 לפקודת התעבורה בניגוד לתקנה 28 לתקנות אינו אוסר במפורש את פעולת ההחזקה בנפרד מהשימוש בטלפון וכן אינו קובע איסור לקרוא או לכתוב מסרונים גם כשטלפון מקובע במתקן. הסעיף מתיר, לכאורה, אחיזה ושימוש בטלפון באמצעות דיבורית. הנחת המוצא לגבי מורה לנהיגה היא כי הנהג היושב לצדו שאינו בעל רישיון נהיגה ואינו מיומן בנהיגה ועל כן הוא אחראי על נהיגת התלמיד ועליו להיות פנוי ללא הסח דעת לתקן משגים על אתר ולמנוע תאונות. (ראו תת"ע (חי') 11468-04-16 מדינת ישראל נ' באור, מיום 13.6.17). וכדברי ההסבר בהצעת החוק לתיקון סעיף 16 לפקודה בעניין מורים לנהיגה:

"הצעת החוק המתפרסמת בזה באה להוסיף על הוראות תקנה 28 לתקנות, ולקבוע כי מורה לנהיגה לא ישתמש במכשיר טלפון קבוע או נייד בשעת הוראת נהיגה, אף שאינו נוהג ברכב, חייב להיות מרוכז במתרחש בדרך בשעת שיעור הנהיגה, ולהגיב בשעת הצורך בשעה שהוא מכין את התלמיד לקראת מבחן הנהיגה המעשי. לפיכך חשוב שדעתו של מורה לנהיגה לא



בית משפט השלום לתעבורה בירושלים

23 פברואר 2026

תת"ע 25-05-4454 מדינת ישראל נ' דבש

תוסח בשעת שיעור נהיגה על ידי דיבור בטלפון ללא מיקרופון המותקן ברכב. [הצ"ח לתיקון
פקודת התעבורה (מס' 82 איסור שימוש בטלפון קבוע או נייד בשעת הוראת נהיגה) התשס"ז -
2007, הצ"ח הכנסת, 150, עמ' 172].

8. למורה לנהיגה אסור לאחוז טלפון קבוע או נייד במהלך שיעור נהיגה, והשימוש בו
מותר אך ורק באמצעות דיבורית המאפשרת שימוש בטלפון ללא אחיזה בו, ובתנאי
שהטלפון מונח באופן יציב ברכב. פקודת התעבורה קובעת במפורש כי מי שבידו רישיון
להוראת נהיגה לא ישתמש, בשעת הוראת נהיגה, בטלפון קבוע או נייד, אלא באמצעות
דיבורית. "דיבורית" מוגדרת כהתקן המאפשר שימוש בטלפון בלא אחיזה בו, ובלבד
שאם ההתקן מצוי בטלפון, הטלפון יונח ברכב באופן יציב המונע את נפילתו. הגדרה
זו משמעותה כי כל אחיזה בטלפון, גם ללא שימוש פעיל בו, אסורה.
תת"ע (תעבורה תל אביב-יפו) 2142-12-19 מדינת ישראל נ' פנחס רנדלר (03.03.2020)
פרשנות רחבה לאיסור אחיזה ושימוש. בתי המשפט נתנו פרשנות מרחיבה למונח
"שימוש" בהקשר לטלפון נייד, וקבעו כי אחיזה בטלפון, גם ללא השלמת פעולת חיוב,
מהווה עבירה. בית המשפט העליון קבע, בהתייחס לתקנה 28(ב)(1)(א) לתקנות
התעבורה (החלה על נהגים באופן כללי), כי האיסור לאחוז בטלפון נייד בזמן נהיגה
הוא איסור נפרד ועצמאי מהאיסור להשתמש בו. כלומר, עצם האחיזה בטלפון אסורה,
גם אם לא נעשה בו שימוש פעיל. פרשנות זו יושמה גם על מורים לנהיגה, תוך הדגשה
כי אחיזת טלפון מהווה עבירה בפני עצמה. ראה גם רע"פ 10020/16 ברוך בן יוסף נ'
מדינת ישראל (24.04.2018)

9. האיסור על מורים לנהיגה להשתמש בטלפון שלא באמצעות דיבורית נובע מהצורך
להבטיח את ריכוזו המלא של המורה בנעשה בכביש ובשיעור הנהיגה. מורה הנהיגה
אחראי על נהיגת התלמיד, שאינו מיומן, ועליו להיות פנוי ללא הסחת דעת כדי לתקן
טעויות ולמנוע תאונות. לכן, גם פעולות כמו שליחת מסרונים, אף אם הטלפון מונח
במתקן, נחשבות לאסורות, שכן הן מסיטות את תשומת הלב מהדרך. תת"ע (תעבורה
עכו) 1064-03-14 מדינת ישראל נ' מונזר חג'אזי (12.12.2016). תת"ע (תעבורה י-ם)
13334-03-18 מדינת ישראל נ' יוסף שוורץ (12.12.2018) [1].



בית משפט השלום לתעבורה בירושלים

23 פברואר 2026

תת"ע 25-05-4454 מדינת ישראל נ' דבש

10. אף שלשון סעיף 16(ב) לפקודת התעבורה, העוסק במורים לנהיגה, נוקטת במילה "ישתמש" בלבד, בניגוד לתקנה 28(ב) לתקנות התעבורה החלה על נהגים רגילים וכוללת במפורש איסור על "אחיזה או שימוש", הפסיקה מפרשת את סעיף 16(ב) באופן תכליתי ומרחיב, כך שהאיסור על מורה לנהיגה כולל גם אחיזה בטלפון וכל שימוש המסיט את תשומת ליבו, וזאת לאור תכלית החוק להבטיח את ריכוזו המלא של המורה.

מן הכלל אל הפרט:

11. עיון בנסיבות המקרה כפי שפורטו בהזמנה לדין שנערכה עלידי השוטר האוכפת בזמן אמת (ת/1) מלמד כי בעת פעולת אכיפה השוטר הבחינה " כי מורה הנהיגה הנלאשר יושב ליד הנהג אוחז בטלפון נייד בידו הימנית גובה כתף הטלפון היה בצבע שחור... היה בנסיעה רציפה בזמן שהבחנתי בעבירה של מורה הנהיגה". בדברי הנהג כפי שצויינו בדו"ח: " אח של התלמיד נרצח אבא שלו התקשר אליו והוא הביא לי את הטלפון כדי שאני אענה לו, ... תגובה שניה האבא התקשר קודם לתלמיד כשהוא לא ענה הוא חייג לטלפון שלי". הינה כי כן, בעדות השוטר בפניי ציינה כי הבחינה בנאשם אוחז בטלפון בגובה הכתף לא באוזן עם פניו לטלפון ואולם, בנסיבות שפורטו בדו"ח לא צויין כי פניו היו לטלפון או נסיבות המלמדות על שימוש בפועל בטלפון להבדיל מאחיזתו. בהינתן כלל "הקפאת הזכרון" מצאתי לעדיף את גרסתה של השוטר כפי שצויינה בנסיבות האירוע שעה שזיכרונה היה טרי. יצויין כי אף בגרסת השוטר המתנדבת, גב' רוני צייגר, לא צויין כי נעשה שימוש בטלפון הנייד ולא תואר כי נראה שהנאשם עושה שימוש בטלפון הנייד כגון הביט במסך הטלפון הנייד, סימס עם אצבעותיו או קירב את הטלפון לאוזנו כאשר שפתיו נעות אלא צויינה אחיזה בלבד. לאור האמור, ונוכח אישורו של הנאשם בעדותו כי אחז בטלפון הנייד יש לקבוע כממצא עובדתי כי הנאשם אחז בטלפון הנייד במהלך הוראת נהיגה.

12. חרף האמור, נראה כי עולה מחומר הראיות אף שימוש בטלפון ולא רק אחיזה בו. כך המאשימה צירפה דיסק ובו 3 סרטוני מצלמת גוף מיום 26.2.25: הראשון מהשעה 11:50 - השוטר נצפית יוצאת מהניידת, מבקשת רישיון נהיגה מהנאשם ושואלת אותו- "אתה מורה נהיגה לא?" הנאשם מגיש ש"כ". השוטר שואלת- "יש לך תלמיד נוהג למה אתה בטלפון?" והנאשם משיב- "מה את רוצה להגיד? תגיד...".



בית משפט השלום לתעבורה בירושלים

23 פברואר 2026

תת"ע 25-05-4454 מדינת ישראל נ' דבש

1 **בילדים שלי הוא אמר לי שעכשיו נפטר דוד שלו. זה שרצחו אותו עכשיו ברמלה.**
 2 **התלמיד מרמלה. אומר לי רק תענה לאבא שלי תגיד לו שאני בשיעור. אני רק עניתי**
 3 **לו ולא הרמתי את הטלפון** על כך משיבה השוטרת- **"לא. אתה הרמת את הטלפון**
 4 **הוא היה ביד שלך!"** הנאשם משיב- **"הרמתי ככה** (מסמן עם היד מתחת לגובה
 5 **הסנטר) נשבע לך! רק להודיע לאבא שלו שהוא בדרך. הוא יסיים את השיעור והוא**
 6 **יבוא בדרך.** " לאחר מכן הנאשם נצפה מסביר כי יש לו התחייבות מותנית בסך 5,000
 7 ₪ בבית משפט בגין דו"ח טלפון. השוטרת מבקשת מהנאשם להראות לה את הטלפון
 8 שלו והוא מוציא אותו מהמושב האחורי. השוטרת נשמעת שהיא אומרת שזה בוודאות
 9 הטלפון שהנאשם אחז וכי הטלפון של התלמיד לא שחור. הנאשם מסביר כי הוא אב
 10 למשפחה ומבקש מהשוטרת להתחשב בו. השני, מהשעה 11:59. הנאשם נצפה מסביר
 11 לשוטרת כי הדוח יגרום לו לפגיעה בפרנסה ומציין כי אבא של התלמיד התקשר מאחר
 12 שדוד שלו נרצח ברמלה. התלמיד לא ענה וביקש ממנו (מהנאשם) להתקשר לאביו
 13 ואולם הוא השיב לו **"אני לא מתקשר אני לא יכול להחזיק את הטלפון"**. כן מוסיף
 14 הנאשם כי לא שמע שהשוטרת כרזה לו וכי הטלפון היה בחלק התחתון של הרכב ועל
 15 כן אינו מבין כיצד היא ראתה את הטלפון ומבקש שתתחשב במצבו כבעל משפחה.
 16 בסרטון שלישי מהשעה 12:15- השוטרת נצפית יוצאת מהרכב עם הזמנה לדין
 17 ומסבירה לנאשם על מועד ומיקום הדיון. הנאשם משיב כי הוא בקיא בזה ומציין כי
 18 פנה אליה כבן-אדם- היות שיש לו התחייבות בסך 5,000 ₪ ברת הפעלה ובשל הדוח
 19 יצטרך לשבת בבית חודשיים. כן ציין בפני השוטרת כי **"היית צריכה לחשוב על זה**
 20 **היית יכולה לתת לי דו"ח שאני נהגתי"** בתגובה השוטרת משיבה **"אתה רוצה שאני**
 21 **אשקר?" (ת/3).**

22
 23 13. בשים לב לאמור, סבורני כי מעבר לאחירת הטלפון על ידי הנאשם במהלך הוראת
 24 נהיגה, הוכח אף שהנאשם עשה שימוש בטלפון הנייד. בנוסף אציין כי אף עדותו של
 25 תלמיד הנאשם באשר לנסיבות האירוע מלמדות בכללותן על התנהלות לא תקינה של
 26 המורה. שכן, על המורה לפקח ולהשגיח על התלמיד לבל יבצע עבירות תנועה בכלל
 27 ובכללן אחיזה בטלפון נייד במהלך נהיגה באופן שלא יכול היה לאפשר מצב בו התלמיד
 28 אוחז בטלפון הנייד במהלך נהיגה.

29
 30 14. לאור האמור, מצאתי כי התביעה הוכיחה כדבעי את המיוחס לנאשם ועל כן מצאתי
 31 להרשיעו.



בית משפט השלום לתעבורה בירושלים

23 פברואר 2026

תת"ע 25-05-4454 מדינת ישראל נ' דבש

ניתנה והודעה היום ו' אדר תשפ"ו, 23/02/2026 במעמד הנוכחים.

Handwritten signature

ניר נחשון, שופט

טיעונים לעונש:

ב"כ המאשימה: הנאשם הורשע בכך שבעת הוראת נהיגה עשה שימוש בטלפון נייד שלא באמצעות דיבורית. נוהג משנת 1988 צבר לחובתו 46 הרשעות קודמות מתוכן 14 הרשעות דומות וכן עבירות דומות של שימוש טלפון בזמן הוראת נהיגה. אחרונה משנת 2024 בין היתר נידון ל-3 חודשים פסילה על תנאי מתיק מס' 7121-04-23 מיום 11.11.24 שהינם ברי הפעלה בתיק זה. כמו כן, התחייבות כספית בסך 5,000 ₪ להפעלה. מתחם הענישה בעבירה של הוראת נהיגה מתחיל מעונש פסילה תנאי ועד פסילה בפועל לתקופה ארוכה. מדובר בנאשם רצידיביסט כאשר הוא נתפס פעם אחר פעם מבצע עבירות אלה. עונשים קודמים שהוטלו עליו בעבר כגון 4 חודשי פסילה, 14 יום, פסילות מותנות וקנסות לא הרתיעו אותו עד כה. התנהלותו של הנאשם מסכנת תלמידים תמימים שנמצאים באחריותו ותחת חסותו במהלך שיעורי נהיגה במיוחד כאשר התלמיד עצמו אינו מיומן בנהיגה ועליו להיות מרוכז ודרך לכל מקרה של נהיגה מסוכנת הנובעת מאי כשירות התלמיד לנהיגה. אנו נבקש לאור עברו המכביד שאת הנאשם למקם את הנאשם ברף הגבוה. מגיש עבר. הנאשם לא הכיר באחריותו אשר הצריך ניהול הוכחות והעדת עדים. לאור האמור, נעתור לפסילה לתקופה בת 9 חודשים תוך הפעלת פסילה על תנאי לתקופה בת 3 חודשים מהתיק הקודם. כמו כן, הפעלת ההתחייבות.

גזר דין

הנאשם הורשע לאחר שמיעת ראיות בכך שבעת הוראת הנהיגה השתמש בטלפון נייד שלא באמצעות דיבורית, בניגוד לסעיף 16 (ב) **לפקודת התעבורה, תשכ"א-1961**. מתחם הענישה בעבירות של שימוש בטלפון נייד בעת הוראת נהיגה מתחיל מעונש פסילה מותנית ועד לעונש פסילה בפועל לתקופה ארוכה.

אין צורך להכביר מילים באשר לסכנה הנשקפת לנהג, למורה וליתר משתמשי הדרך ממשי שדעתו מוסחת בעת פעולת הנהיגה ובמיוחד בתקופה זו כאשר עבירה זו הפכה להיות מכת מדינה שהינה גורם משמעותי לגרימת תאונות דרכים. חומרה יתרה יש לראות בכך שמורה לנהיגה שאמור לשמש דוגמא ומופת לתלמידי נהיגה חוטא בעצמו בביצוע מעשים אלו במהלך



בית משפט השלום לתעבורה בירושלים

23 פברואר 2026

תת"ע 25-05-4454 מדינת ישראל נ' דבש

שיעור הנהיגה וכאשר הוא חוזר על ביצוע מעשים אלה פעם אחר פעם. מדובר בשש הרשעות בעבירות דומות במהלך הוראת נהיגה וכן, עוד מספר עבירות "רגילות" של שימוש בטלפון נייד שלא אמצעות דיבורית או אי אחיזה בגה בשתי ידיים. יתרה מכך, היה בביצוע מעשים אלה כדי להעמיד את התלמיד המצוי תחת חסותו ובאחריותו בעת הנהיגה בפני סכנה. אף לו גרסת הנאשם נכונה בכל הנוגע לנסיבות ביצוע העבירה הדבר אינו מצדיק את ביצועה. הנאשם יכול היה להנחות את התלמיד לחנות במקום חנייה מוסדר ולהעמיד את הרכב במקום בטוח ולאחר זאת לעשות שימוש בטלפון.

לקחתי בחשבון כי הנאשם לא הכיר באחריותו ובחר לנהל את ההליך עד תום ומשכך, אין לשקול האמור כשיקול לקולא ומאידך גיסא לא מצאתי לשקול זאת אף לחומרא. כמו כן, עונשים קודמים שכללו עונשי פסילה בפועל משמעותיים לא הרתיעו אותו. בשתי הרשעותיו האחרונות נידון, בין היתר, לעונשי פסילה בפועל לתקופה בת 4 חודשים ותקופה בת 14 יום וכן, לעונשי פסילה מותנית. בנוסף, נתתי דעתי לעובדה כי הטלת עונש בדמות תקופת פסילה ארוכה תפגע במידה רבה ביכולת פרנסתו של הנאשם וזאת בהיותו מורה לנהיגה ואולם, סבורני כי בהינתן התנהלותו הבעייתית כפי שנשקפה במקרה זה ובעברו המכביד העונש ההולם את מעשיו הינו פסילה לתקופה ארוכה ומשמעותית. יש לקוות כי הפעם יהא בעונש זה כדי להרתיעו כאשר בכך אף תמנע ממנו האפשרות להמשיך וללמד תלמידים הוראת נהיגה לעת הזו.

אני דן, איפוא, את הנאשם לעונשים הבאים:

1. מורה על הפעלת התחייבות כספית בסך 5,000 ₪ מתיק מס' 7121-4-23 מיום 11.11.24. הסכום הנ"ל ישולם ב-5 תשלומים חודשיים כאשר התשלום הראשון ישולם לא יאוחר מיום 1.6.26.

ניתן יהיה לשלם את סך זה כעבור שלושה ימים מיום מתן ההחלטה/ גזר הדין לחשבון המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות ברשות האכיפה והגבייה באחת מהדרכים הבאות:

- **בכרטיס אשראי – באתר המקוון של רשות האכיפה והגבייה, www.eca.gov.il**
- **מוקד שירות טלפוני בשרות עצמי (מרכז גבייה) – בטלפון 35592* או בטלפון 073-2055000**
- **במזומן בכל סניף של בנק הדואר – בהצגת תעודת זהות בלבד (אין צורך בשוברי תשלום).**



בית משפט השלום לתעבורה בירושלים

23 פברואר 2026

תת"ע 25-05-4454 מדינת ישראל נ' דבש

1 פסילה מלקבל ו/או מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 9 חודשים תוך הפעלת פסילה מותנית
2 בסך 3 חודשים מתיק 7171-4-23 מיום 11.11.24 לריצוי במצטבר וסה"כ 12 חודשי פסילה.
3 הפסילה במצטבר לכל פסילה אחרת.
4 הנאשם יפקיד רישיונו או תצהיר על העדר רישיון, במזכירות בית המשפט, לא יאוחר מיום
5 15.4.26.
6 תשומת לב הנאשם לכך שהעונש המקובל על נהיגה בזמן פסילה הוא מאסר בפועל.
7

8 פסילה מלקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 6 חודשים, וזאת על תנאי למשך 3
9 שנים.
10

11 זכות ערעור לבית המשפט המחוזי בירושלים בתוך 45 יום מהיום.
12

13 ניתן והודע היום ו' אדר תשפ"ו, 23/02/2026 במעמד הנוכחים.
14
15

[Signature]

ניר נחשון, שופט

